

N. SENT
N. RGAC
N. CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di primo grado, iscritte al n. 11931 Ruolo Generale dell'anno 2018 e al n. 26670 Ruolo Generale dell'anno 2018 e trattenute in decisione all'udienza del 28 febbraio 2022, a seguito di trattazione cartolare, vertente

TRA (prima causa)

Parte_1 (c.f. *C.F._1* ; residente a Roma, in via di Villa Massimo n. 37),

elettivamente domiciliata a Roma, in via Fontanile Arenato n. 250, presso lo studio dell'avv.to Andrea Buesca, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE e CONVENUTA IN RICONVENZIONALE

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._2* residente a Roma, in via Fontanile Arenato n. 250),

elettivamente domiciliata a Roma, in via Germanico n. 197, presso lo studio dell'avv. Alberto Mezzetti, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

CONVENUTA e ATTRICE IN RICONVENZIONALE

E TRA (seconda causa)

Parte_1 (c.f. *C.F._1* ; residente a Roma, in via di Villa Massimo n. 37),

elettivamente domiciliata a Roma, in via Fontanile Arenato n. 250, presso lo studio dell'avv.to Andrea Buesca, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

OPPONENTE

E

Controparte_1 (c.f. *C.F._2* residente a Roma, in via Fontanile Arenato n. 250),

elettivamente domiciliata a Roma, in via Germanico n. 197, presso lo studio dell'avv. Alberto Mezzetti, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta,

OPPOSTA

OGGETTO: risoluzione di contratto preliminare, in riconvenzionale recesso; opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI:

per l'attrice (nota di trattazione cartolare depositata in data 22/2/2022 per l'udienza di p.c. del 28/2/2022): "... Nell'interesse della sig.ra *Parte_1* preliminarmente ci si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, provato e richiesto con i precedenti scritti difensivi, Verbal di causa ed Istanze ritualmente depositate e si insiste per l'accoglimento di tutto quanto richiesto nel corso del giudizio. Deve segnalarsi al giudicante adito che il procuratore di controparte, con comunicazione pec del 14 febbraio u.s., ha notificato alla scrivente difesa la *Org* in sanatoria afferente all'immobile per cui è controversia che parrebbe essere stata presentata presso il Municipio competente. Il presente atto costituisce la prima occasione processuale per impugnare e contestare ogni atto e documento allegato all'anzidetta notificazione pec del 14 febbraio u.s., di cui è stato anticipato il proposito di deposito telematico agli atti del fascicolo. Trattasi di un evidente, inammissibile (e disperato) tentativo che controparte pone in essere per introdurre surrettiziamente e tardivamente circostanze che nella sua temeraria prospettiva dovrebbero sortire l'effetto di confondere il grave e preciso quadro di abusi riscontrato, accertato e ricostruito dal Ctu, Ing. *Per_1* nei circostanziati termini di cui all'elaborato peritale e di cui all'udienza del 28 settembre 2021 in occasione della quale il Ctu, ha risposto alla richiesta di chiarimenti del Giudice ed ha definitivamente evidenziato che *"...tutte le questioni catastali, urbanistiche e strutturali emerse nel corso degli accertamenti non sono sanati..."*. E tanto ciò è vero che controparte avrebbe potuto e dovuto, semmai, avvalersi di altro e diverso strumento di richiesta in sanatoria degli abusi

accertati dal Ctu, essendo sin d'ora palese che la semplice ed erronea protocollazione di una CILA non ha nessuna rilevanza, attinenza ed incidenza sulla comprovata esistenza degli abusi catastali, urbanistici e strutturali chiaramente emersi e accertati all'esito dell'istruttoria dell'odierno giudizio. L'attivazione di una mera procedura telematica non prova alcunché in quanto è necessario attendere le determinazioni che intenderanno assumere gli Uffici competenti. Tenendo ben presente la funzione processuale propria del presente foglio di precisazione delle conclusioni, anche le anzidette deduzioni ed eccezioni costituiranno oggetto degli scritti difensivi conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.. La dott.ssa *Parte_1* come in atti rappresentata, difesa e domiciliata insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiede al Giudicante adito la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e repliche. ...”;

per la convenuta (nota di trattazione cartolare depositata in data 23/2/2022 per l'udienza di p.c. del 28/2/2022): “... La difesa della sig.ra *Controparte_1* si riporta a tutte le precedenti difese e chiede che il Sig. Giudice Voglia ammettere agli atti del processo i documenti depositati in data 14.02.2022 e notificati alla controparte in pari data ai sensi dell'art. 87 disp. att. cpc in quanto tutti relativi a fatti ed eventi verificatisi in data postuma alla scadenza dei termini ex art. 183 cpc. La difesa della sig.ra *Controparte_1*, richiamandosi alle conclusioni tutte già rassegnate nella memoria ex art. 183, I termine cpc, precisa quindi di seguito le proprie conclusioni definitive tenuto conto delle risultanze del Ctu Ing. *Per_1* contenute nel proprio elaborato peritale ed acquisite agli atti del presente giudizio: conclusioni ‘1) In relazione al giudizio avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo (RG. 26670/2018), rigettare l’opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2314/2018 (RG. n. 4293/2018) del 23-24.01.2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma per l’importo di € 90.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino al saldo; 2) In relazione al giudizio RG. 11931/2018 in via principale accertare e dichiarare il grave inadempimento della promissaria acquirente Sig.ra *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita dell’8.05.2017 a rogito Notaio *Persona_2* - rep. N. 28863 racc. n. 5532, trascritto presso il Registro Immobiliare Roma 1 al n. 54573 Generale e n. 36582 Particolare e, per l’effetto, rigettare la domanda di risoluzione del contratto preliminare stesso avanzata dall’attrice con citazione del 6.02.2018; 3) in via riconvenzionale: 3a) accertare e dichiarare legittimo il recesso esercitato dalla Sig.ra *Controparte_1* con lettera dell’11.12.2017 e, per l’effetto, dichiarare

legittima la ritenzione della caparra confirmatoria per l'importo convenuto di € 180.000,00 di cui € 90.000,00 versati in occasione della stipula del preliminare ed € 90.000,00, mai versati, per i quali è stato richiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 2314/2018 (R.G. n. 4293/2018) del 24.01.2018 dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa con ordinanza del 21-22.03.2019 e munito di formula esecutiva in data 11.04.2019; 3b) accertato il rifiuto alla riconsegna dell'immobile da parte dell'attrice, per altro incompatibile con la domanda di risoluzione dalla stessa proposta, condannare *Parte_1* al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile dalla data di immissione nella detenzione (08.05.2017), o in subordine dal rifiuto alla riconsegna, sino al rilascio dello stesso avvenuto in data 05.09.2018, per l'importo di € 61.872,00, importo questo determinato sulla base del valore locatizio dell'immobile determinato dal Ctu Ing. *Per_1* in € 46.400,00 annui, pari ad € 3.867,00 mensili moltiplicato per 16 mensilità, oltre interessi compensativi e moratori, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. 3c) condannare altresì *Parte_1* al risarcimento in favore di *Controparte_1* di tutti i danni subiti dipendenti dalla mancata tempestiva cancellazione della trascrizione del contratto preliminare di compravendita che ha comportato la mancata vendita a terzi dell'immobile al prezzo di € 1.350.000,00 rispetto al valore indicato dal Ctu in € 1.215.000,00, con un danno diretto di € 135.000,00, nonché da quelli materiali dalla Sig.ra *Parte_1* causati all'interno dell'immobile a seguito dei lavori di smantellamento iniziati e mai terminati per l'importo documentato pari ad € 51.500,00 oltre Iva, il tutto anche per il diverso importo maggiore o minore da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. 3d) condannare altresì la Sig.ra *Parte_1* a rimborsare alla Sig.ra *Controparte_1* tutte le spese per oneri condominiali sostenute dalla data di immissione nella detenzione fino all'effettivo rilascio, oltre interessi compensativi e moratori come per legge. 3e) Ordinare occorrendo in ogni caso al Conservatore dei RRII di Roma 1 la cancellazione della trascrizione del preliminare di compravendita eseguita in data 12.05.2017 al n. 54573 Registro Generale e al n. 36582 Registro Particolare, con esonero di ogni responsabilità e con spese ed oneri a carico della parte attrice; 4) emettere ogni statuizione utile e conseguenziale per la tutela dei diritti della convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e rimborso delle spese di ctu'. Si chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc. ...".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione (r.g. n. 11931/2018), ritualmente notificato alla convenuta [...] *Controparte_1* l'attrice *Parte_1* richiamato il contratto preliminare di compravendita immobiliare dell'8/5/2017 (per atto notaio dott. *Persona_3* : Rep. n. 28863, Racc. n. 5532), in cui aveva assunto la veste di promissaria acquirente dell'immobile, sito a Roma in via Bartolomeo Eustachio n. 22, instava per l'accertamento del grave inadempimento, da parte della convenuta (promittente venditrice), degli obblighi da costei assunti con il citato contratto preliminare e per la conseguente risoluzione del contratto, con diritto di ottenere la restituzione della somma di € 90.000,00, versata a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi legali, e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'inadempimento della convenuta; contestava la stessa legittimità del recesso operato dalla convenuta, invero inadempiente alle obbligazioni assunte.

Con distinto atto di citazione (r.g. n. 26670/2018), ritualmente notificato alla convenuta *Controparte_1* la medesima attrice *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2314/2018 del 23-24/1/2018 di questo Tribunale (r.g. n. 4293/2018), ottenuto dalla convenuta *Controparte_1* per il pagamento della complessiva somma di € 90.000,00, richiesta in via monitoria a titolo di concordata seconda tranche di caparra confirmatoria, e spiegava domanda riconvenzionale per l'accertamento del grave inadempimento da parte dell'opposta, per la condanna alla restituzione della prima tranche di caparra confirmatoria (€ 90.000,00) e per il risarcimento dei danni sofferti. Al riguardo l'opponente richiamava le difese svolte nel primo giudizio, istando per la riunione dei due processi.

Con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., depositata dopo la riunione delle due cause disposta all'udienza del 16/1/2019 a seguito della riassegnazione anche della seconda causa al Giudice assegnatario della prima causa, l'attrice concludeva nei seguenti termini: "... Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, per tutti i motivi esposti in narrativa, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: revocare la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 2341/2018 adottando, a tal fine, ogni Provvedimento meglio ritenuto opportuno; nel merito: in relazione al giudizio di opposizione distinto con r.g. 11931/2018: Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2314/2018 perché infondato, ingiusto ed illegittimo; e in via riconvenzionale: Accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte della promittente venditrice Sig.ra *Controparte_1* degli obblighi di cui al contratto preliminare di compravendita dell'8 maggio 2017 - Notaio rogante Dott. *Persona_3* , Rep. N. 28863, Racc. 5532- e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto; Accertare e dichiarare il

diritto della Sig.ra *Parte_1* alla restituzione della somma pari ad € 90.000,00 (novantamila/00) già corrisposta alla Sig.ra *Controparte_1* e, per l'effetto, condannare la Sig.ra *Controparte_1* alla restituzione della predetta somma, oltre interessi come per legge sino al momento dell'effettiva restituzione; Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra *Parte_1* al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del grave inadempimento della Sig.ra *Controparte_1* e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra *Parte_1* in misura pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e/o di quella maggiore e/o minore somma che risulterà nel corso del giudizio o si riterrà comunque di giustizia ex art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, compresa la maggiorazione delle spese generali, come per legge e, sempre nel merito in relazione al giudizio distinto con n. R.G. 26670/201(8): Accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte della promittente venditrice Sig.ra *Controparte_1* degli obblighi di cui al contratto preliminare di compravendita dell'8 maggio 2017 - Notaio rogante Dott. *Persona_3*, Rep. N. 28863, Racc. 5532- e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto; Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra *Parte_1* alla restituzione della somma pari ad € 90.000,00 (novantamila/00) già corrisposta alla Sig.ra *Controparte_1* e, per l'effetto, condannare la Sig.ra [...] *Controparte_1* alla restituzione della predetta somma, oltre interessi come per legge sino al momento dell'effettiva restituzione; Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra *Parte_1* al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza del grave inadempimento della Sig.ra *Controparte_1* e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra *Parte_1* in misura pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e/o di quella maggiore e/o minore somma che risulterà nel corso del giudizio o si riterrà comunque di giustizia ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, compresa la maggiorazione delle spese generali, come per legge”.

In entrambe le cause si costituiva in giudizio la convenuta *Controparte_1* la quale, contestata la domanda dell'attrice ed eccepito l'inadempimento della stessa, in conseguenza del quale aveva esercitato il recesso con comunicazione dell'11/12/2017, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle comparse di risposta, poi richiamate congiuntamente nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. ('1) In relazione al giudizio avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. 26670/2018), rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 2314/2018 (R.G. n. 4293/2018) del 23-24.01.2018 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma per l'importo di €

90.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino al saldo; 2) In relazione al giudizio RG. 11931/2018 in via principale accertare e dichiarare il grave inadempimento della promissaria acquirente Sig.ra *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita dell'08.05.2017 a rogito Notaio *Persona_2* - rep. N. 28863 racc. n. 5532, trascritto presso il Registro Immobiliare Roma 1 al n. 54573 Generale e n. 36582 Particolare e, per l'effetto, rigettare la domanda di risoluzione del contratto preliminare stesso avanzata dall'attrice con citazione del 06.02.2018; 3) IN VIA RICONVENZIONALE: 3a) accertare e dichiarare legittimo il recesso esercitato dalla Sig.ra *Controparte_1* con lettera dell'11.12.2017 e, per l'effetto, dichiarare legittima la ritenzione della caparra confirmatoria per l'importo convenuto di € 180.000,00 di cui € 90.000,00 versati in occasione della stipula del preliminare ed € 90.000,00, mai versati, per i quali è stato richiesto ed ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 2314/2018 (R.G. n. 4293/2018) del 24.01.2018 dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa con ordinanza del 21-22.03.2019 e munito di formula esecutiva in data 11.04.2019; 3b) accertato il rifiuto alla riconsegna dell'immobile da parte dell'attrice, per altro incompatibile con la domanda di risoluzione dalla stessa proposta, condannare *Parte_1* al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile dalla data di immissione nella detenzione (08.05.2017), o in subordine dal rifiuto alla riconsegna, sino al rilascio dello stesso avvenuto in data 05.09.2018, da determinarsi in misura pari al valore locatizio dell'immobile attualmente di circa € 3.500,00 al mese, salvo migliore determinazione da stabilirsi anche a mezzo di ctu, oltre interessi compensativi e moratori. 3c) condannare altresì *Parte_1* al risarcimento in favore di *Controparte_1* [...] di tutti i danni subiti e subendi dipendenti dalla mancata cancellazione della trascrizione del contratto preliminare di compravendita che ha comportato la mancata vendita a terzi dell'immobile al prezzo di € 1.350.000,00, nonché da quelli materiali dalla stessa causati all'interno dell'immobile a seguito dei lavori di smantellamento iniziati e mai terminati per l'importo documentato pari ad € 51.500,00 oltre Iva o per il diverso importo da determinarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu o da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.. 3d) condannare altresì la Sig.ra *Parte_1* a rimborsare alla Sig.ra [...] *Controparte_1* tutte le spese per oneri condominiali sostenute e da sostenere dalla data di immissione nella detenzione fino all'effettivo rilascio, oltre interessi compensativi e moratori come per legge. 3e) Ordinare in ogni caso al Conservatore dei RR II di Roma 1 la cancellazione della trascrizione del preliminare di compravendita eseguita in data 12.05.2017

al n. 54573 Registro Generale e al n. 36582 Registro Particolare, con esonero di ogni responsabilità e con spese ed oneri a carico della parte attrice; 4) emettere ogni statuizione utile e conseguenziale per la tutela dei diritti della convenuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio’) e da ultimo richiamate in via definitiva nella nota di trattazione cartolare.

All’udienza del 19/1/2019 veniva disposta -come detto- la riunione delle cause e con ordinanza riservata del 21/3/2019 era concessa “... la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2314/2018 – R.G. 4293/2018 emesso dal Tribunale di Roma e pubblicato il 24/01/2018, su ricorso di *Controparte_1*, a carico di *Parte_1* per l’importo di euro 90.000,00 oltre interessi e spese ...” sul presupposto che “... l’opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione; essendo per contro la posizione della convenuta assistita allo stato dal *fumus boni iuris* costituito dagli impegni assunti dall’opponente con il contratto preliminare, dovendosi semmai approfondire nel corso del processo le prospettazioni dell’opponente sull’esistenza di irregolarità e abusi, che allo stato costituiscono mere affermazioni, nonché valutare eventualmente la loro gravità ...”; era disposto rinvio all’udienza del 16/10/2019 con assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c..

Con ordinanza riservata 20/7/2019, assunta all’udienza del 17/7/2019 nel contraddittorio fra le parti, era rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e, a parziale modifica della precedente ordinanza, era disposto rinvio per esame dei mezzi istruttori all’udienza del 10/3/2020, ordinanza poi parzialmente rettificata con provvedimento del 29/7/2019 con rinvio, per l’esame dei mezzi di prova, all’udienza del 9/10/2019.

Con ordinanza riservata del 30/1/2020 era ammessa ctu, con nomina a consulente dell’ing. *Persona_4* e con rinvio al 18/3/2020 per il conferimento dell’incarico, mentre erano rigettate le richieste di prove orali.

Con decreto 11/6/2020 -l’udienza del 18/3/2020 non si era tenuta per l’emergenza Covid- era disposto che l’udienza fissata per l’1/7/2020 fosse rinviata d’ufficio al 27/1/2021, sempre per l’emergenza Covid.

Subentrato in concreto questo Giudice nel ruolo in data 20/1/2021, con decreto presidenziale del 29/12/2020-15/1/2021 era disposto il rinvio d’ufficio delle cause fissate nella giornata di mercoledì al lunedì successivo.

All’udienza dell’1/2/2021, sentiti i procuratori delle parti, era disposto rinvio al 16/2/2021 per il medesimo incumbente (conferimento incarico), stante l’impedimento del Ctu nominato.

Alla successiva udienza del 16/2/2021 era conferito l'incarico al Ctu con rinvio all'udienza del 21/9/2021 per esame della ctu e con calendarizzazione dell'udienza di p.c. al 28/2/2022, ex art. 81 bis disp. att. c.p.c..

Con istanza depositata in data 11/5/2021 parte attrice presentava 'istanza urgente per la dichiarazione di improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo n. 2314/2018' "... alla luce del recente orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la Sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 ...", istanza sulla quale si provvedeva con decreto 18/5/2021 di dichiarazione di non luogo a provvedere, atteso che "..., a mente dell'art. 5 D.Lgs 28/2010, 'l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza'..." e che "..., a prescindere da ogni altra considerazione, ... si è ben oltre detta fase processuale ...".

All'udienza del 21/9/2021, presenti i procuratori delle parti, il Ctu precisava, su domanda di parte attrice, che "... al paragrafo 8 della propria relazione è stato chiaramente indicato che l'abuso è stato sanato dal punto di vista strutturale con la pratica presso il *Org_2* [...] ; evidenza che tutte le questioni catastali, urbanistiche e strutturali emerse nel corso degli accertamenti non sono sanat(e), ma -come detto- sono sanabili, nei tempi non conoscibili della PA. Fa presente che, in caso di presentazione di apposita domanda, la pratica verrebbe accolta con sanatoria. Allo stato non ci sono pratiche pendenti. ..."; era disposto rinvio all'udienza del 28/2/2022 per la precisazione delle conclusioni, come da calendario del processo.

Con decreto 20/1/2022 era disposto, alla luce dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni, che la predetta udienza si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni.

Le parti -come detto- hanno provveduto al deposito di note di trattazione cartolare, contenenti le conclusioni definitive.

All'udienza del 28/2/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c. e precisamente 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle repliche: i termini ex artt. 190 e 281 *quinquies* c.p.c. sono scaduti il 19/5/2022.

Nel verbale di udienza si dava atto di quanto segue: "... vista la nota del 14/2/2022 di parte convenuta, con cui è stata chiesta l'autorizzazione al deposito di Org-, asseritamente formatasi dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità e sulla rilevanza del documento, rimettendo ogni decisione in sentenza, ne può essere -allo stato- disposta l'acquisizione, potendo le parti contraddire negli scritti conclusionali ...".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le cause riunite vertono sullo stesso rapporto contrattuale (contratto preliminare di vendita immobiliare dell'8/5/2017), per cui quanto si dirà vale per entrambe le cause.

Essendovi domande contrapposte di risoluzione/recesso, con connesse domande restitutorie e risarcitorie, è evidente che su ciascuna delle parti gravano i corrispondenti oneri allegatori e probatori.

Lo stesso discorso vale per la domanda svolta in via monitoria, rispetto alla quale ogni onere allegatorio e probatorio grava *in primis* sull'opposta (attrice sostanziale, benché convenuta formale), dovendo in un secondo momento l'opponente (attrice formale, ma convenuta sostanziale) far valere l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Giova fin da subito ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).

Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto),

che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.

La domanda attorea è in parte fondata e va accolta nei termini che seguono, come pure la spiegata domanda riconvenzionale.

Si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo e la contrapposta pretesa creditoria di parte convenuta si fondano sulle stesse questioni che sono state prospettate nella causa portante tanto dall'attrice quanto dalla convenuta, per cui -come detto- il discorso può essere unico.

Richiamato quanto esposto in precedenza, appare opportuno aprire una parentesi di inquadramento della fattispecie.

Come detto, a margine del contratto preliminare di compravendita dell'8/5/2017, avente ad oggetto il reciproco impegno alla vendita e all'acquisto dell'unità immobiliare con ingresso principale da via Bartolomeo Eustachio n. 22 per il prezzo di € 1.300.000,00, sono state proposte una domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. (l'attrice) e una domanda (in via riconvenzionale) di accertamento del legittimo esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. (la convenuta).

Per quanto riguarda la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. è richiesto il grave inadempimento dell'altra parte (art. 1455 c.c.) e, in caso di accoglimento della domanda, si determinano i noti effetti liberatori e restitutori ex art. 1458 c.c..

In caso di versamento di caparra confirmatoria, la legge prevede che la parte non inadempiente possa o esercitare il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., che configura uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, in quanto presuppone pur sempre il colpevole e grave inadempimento della controparte (cfr. Cass. 18266/2011; Cass. 409/2012; Cass. 17489/2012; Cass. 2969/2019; Cass. 1549/2019; Cass. 21209/2019), o domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto ex art. 1385, comma 3, c.c.; che il legittimo esercizio del diritto di recesso da parte del contraente non inadempiente -legittimità da valutare con riferimento al momento dell'esercizio stesso del recesso- comporta il riconoscimento del diritto di trattenere la caparra (se inadempiente è il promissario acquirente) ovvero di ottenere il doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria (se inadempiente è invece il promittente venditore); che sussiste, quanto alla domanda risarcitoria, l'alternatività dei rimedi risarcitori previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 1385 c.c.: la parte non inadempiente può scegliere se optare per la comunicazione del recesso con richiesta della caparra (o del suo doppio) ovvero per

l'esecuzione o la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno, in base ai principi generali, ma non può avvalersi di entrambi cumulativamente (cfr. Cass. 16221/2002); che se la parte non inadempiente preferisce esercitare il recesso, comunicandolo all'altra parte, e richiedere la restituzione della caparra (o il doppio), la caparra mantiene la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno e non si può pretendere altro a titolo di risarcimento, mentre, qualora la parte non inadempiente preferisca domandare la risoluzione o l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato esclusivamente dalle norme generali, per cui il pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell'*an* e nel *quantum* (cfr. Cass. 18850/2004; Cass. 20532/2020): in quest'ultimo caso la caparra perde pertanto la suddetta funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno (cfr. Cass. 11356/2006; Cass. 10953/2012; Cass. 8571/2019); che sussiste incompatibilità, nel corso del giudizio, fra la domanda di risoluzione (giudiziale o di diritto) e la domanda di declaratoria dell'esercizio del diritto di recesso (cfr. Cass. 21971/2020; Cass. SU 553/2009, in tema di divieto dei *nova* in appello); che è rimessa all'interpretazione del Giudice la valutazione della domanda proposta dal contraente non inadempiente (cfr. Cass. 20957/2017).

Nel caso in cui venga accertata la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso, si determinano, oltre agli effetti liberatori, gli ordinari effetti caducatori *ex tunc* ex art. 1458 c.c., al pari di una normale ipotesi di risoluzione contrattuale.

Dunque -come detto- l'attrice (promissaria acquirente) ha agito per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta (promittente venditrice) con connesse domande restitutorie e risarcitorie, mentre la convenuta ha agito per l'accertamento del legittimo esercizio del recesso, stante l'inadempimento dell'attrice, con diritto al trattenimento della caparra e al risarcimento del danno, alla luce della consegna anticipata dell'immobile all'attrice.

Nel caso di contestati inadempimenti reciproci, posti a fondamento delle contrapposte domande di recesso/risoluzione contrattuale, si deve procedere ad una valutazione comparativa del comportamento complessivo delle parti, per stabilire quale delle due, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 13827/2019).

E' stato poi affermato in giurisprudenza che, "*quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta*

inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale" (cfr. Cass. 19706/2020; Cass. 26907/2014; Cass. 16317/2011).

Dunque il contratto preliminare dell'8/5/2017 si dovrebbe ritenere sicuramente risolto, a prescindere da quanto poi si dirà sulla responsabilità, già alla luce delle richiamate contrapposte domande di risoluzione contrattuale / recesso.

Nel corso del giudizio, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento rilevante, è stata ammessa ctu e al consulente è stato assegnato l'incarico con il seguente quesito, come da verbale di udienza del 16/2/2021: *"Accerti il Ctu, previo esame della documentazione in atti e di quanto eventualmente acquisito, nel contraddittorio fra le parti, presso pubblici uffici nonché previo accesso in loco, l'esistenza di eventuali abusi statico strutturali relativi all'immobile di via Bartolomeo Eustachio n. 22 per cui è causa; Determini il Ctu, se possibile, l'epoca di realizzazione di detti eventuali abusi; Verifichi, inoltre, il Ctu la regolarità urbanistico catastale dell'immobile, individuando la cronologia di eventuali interventi di riduzione in pristino ovvero di eventuali procedure di sanatoria; Precisi, da ultimo, il Ctu se l'immobile sia o meno liberamente commerciabile e, in caso positivo, da quando ..."*; era inoltre disposto a verbale che *"... il Ctu risponda anche al quesito oggi formulato da parte convenuta ..."*: nel corso della stessa udienza il procuratore di parte convenuta aveva infatti chiesto di estendere l'accertamento con il seguente ulteriore quesito: *"Quantifichi il Ctu, ai fini della domanda risarcitoria, quale sia il valore di mercato alla data del preliminare e alla data odierna dell'immobile oggetto di causa, nonché il valore locatizio ritraibile dallo stesso"*.

Nella ctu sono state adeguatamente riassunte le posizioni processuali delle parti; infatti è dato ivi leggere, quanto all'attrice, che *"... l'odierno Attore richiede la risoluzione del contratto preliminare, la restituzione della caparra confirmatoria e il risarcimento, da parte dell'odierno Convenuto, per il danno subito. Tali richieste deriverebbero dal fatto che nel corso dei lavori di manutenzione straordinaria, espressamente autorizzati dalla Sig.ra [...]* CP_1 eseguiti dalla CP_2 Pt_1 *successivamente alla stipula del citato Contratto, l'Attrice avrebbe rinvenuto all'interno dell'immobile l'installazione, presuntivamente abusive, n. 7 unità di condizionamento estivo, la presenza di una vasca in eternit e l'esistenza, in una stanza dell'immobile, di travi di ferro nascoste dalla controsoffittatura, da attribuirsi a un*

intervento statico strutturale modificativo dello stato originario dei luoghi e realizzato dalla proprietà in passato. In particolare, detto ultimo intervento sarebbe stato eseguito con l'assenza di progetti, relazioni e conseguenti autorizzazioni, in violazione delle norme urbanistiche determinando un abuso edilizio, senza che fosse possibile determinare il motivo statico strutturale per il quale la proprietà avrebbe ritenuto di eseguirlo. A seguito delle presunte irregolarità, scoperte solo successivamente alla stipula del contratto preliminare dell'8 maggio 2017, la Sig.ra **Pt_1** avrebbe quindi adito il Tribunale di Roma per veder dichiarata la risoluzione del citato Preliminare di compravendita, restituita la caparra confirmatoria e ottenuto il risarcimento del presunto danno subito. ..." (pag. 6) e, quanto alla convenuta, che "... la Convenuta asserisce, invece, che l'Attrice si è resa inadempiente rispetto al citato Preliminare di compravendita accampando una serie di contestazioni in merito a presunti vizi riscontrati all'interno dell'appartamento, nel periodo di anticipata detenzione dell'immobile, non onorando gli obblighi assunti. In merito ai presunti vizi strutturali, la Sig.ra **CP_1** sostiene che le citate travi di rinforzo rinvenute nell'appartamento, in ogni caso realizzate in epoche antecedenti rispetto al suo acquisto, risulterebbero migliorative e non costituirebbero un difetto strutturale tale da pregiudicare la commerciabilità del bene. Le uniche opere strutturali, eseguite in epoca recente nel fabbricato, avrebbero interessato esclusivamente parti comuni del piano seminterrato e sarebbero state eseguite a seguito di regolare SCIA n. 5156 del 07/02/2013 e relativa Autorizzazione Sismica. Inoltre, a seguito dell'interruzione delle opere di straordinaria manutenzione avviate ed interrotte nel periodo di anticipata detenzione, la Sig.ra **Pt_1** avrebbe causato il danneggiamento dell'immobile anche per averlo abbandonato con le finestre aperte. Conseguentemente la Sig.ra **CP_1** si è costituita in giudizio chiedendo di accertare l'inadempimento della promissaria acquirente, **CP_3**, rispetto agli obblighi assunti con il citato Preliminare, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compresi quelli causati a seguito dei lavori di smantellamento iniziati e mai finiti. ..." (pag. 7).

Il Ctu, ricostruite le vicende legate all'immobile e dando adeguata risposta alle osservazioni dei Ctp delle parti, ha concluso nei seguenti termini: " ... L'immobile è stato oggetto di interventi statico strutturali, di cui parte sanati in data 20/4/2020, intervento nella stanza 'sud – est', mentre altri, relativi ad apertura e chiusura di vani porta su muratura portante, non ancora sanati; Non è possibile stabilire la data precisa dei suddetti abusi, ma esclusivamente che quelli sanati in data 20/4/2020 sono stati eseguiti successivamente all'anno 1958, mentre gli altri non ancora sanati (apertura e chiusura di vani porta su muratura

portante) dopo il 1939; Gli interventi abusivi sono sanabili e riconducibili, secondo le NTC 2018, a ‘riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati’; L’immobile presenta irregolarità dal punto di vista catastale in quanto la planimetria tuttora vigente, risalente al 1939, è difforme dallo stato di fatto; Le irregolarità catastali possono essere sanate con CILA in sanatoria; Le irregolarità e gli abusi riscontrati, in quanto sanabili, non determinano l’automatica incommerciabilità del bene, la cui validità del titolo traslativo dipende, però, dalle previsioni della normativa (e dei relativi principi interpretativi fissati dalla giurisprudenza) ...; Il Valore di mercato alla data del preliminare è stimabile in € 1.220.000,00 in cifra tonda, mentre alla data odierna in € 1.215.000,00 in cifra tonda; Il valore locatizio ritraibile dallo stesso alla data del preliminare è stimabile in € 46.400,00/anno circa in cifra tonda, mentre alla data odierna in € 46.800/anno in cifra tonda ...” (cfr. ctu a pagg. 54 e 55).

All’udienza del 21/9/2021 -come detto- il Ctu ha ribadito che “... l’abuso è stato sanato dal punto di vista strutturale con la pratica presso il Genio Civile ...”, evidenziando che “... tutte le questioni catastali, urbanistiche e strutturali emerse nel corso degli accertamenti non sono sanat(e), ma -come detto- sono sanabili, nei tempi non conoscibili della PA. ...” e facendo presente che “..., in caso di presentazione di apposita domanda, la pratica verrebbe accolta con sanatoria. Allo stato non ci sono pratiche pendenti. ...” (cfr. verbale di udienza).

Dunque gli abusi più rilevanti, posti in essere a seguito di interventi statico-strutturali sull’immobile (cfr. anche doc. 19 di parte attrice allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.: relazione di servizio di *Parte_2* del 26/3/2019), si possono ritenere sanati, alla data del 20/4/2020, a seguito dell’intervento positivo del Genio Civile; al riguardo nella ctu è dato leggere che, “... una volta ottenuta tutta la documentazione richiesta, la *Org_3* [...] istituita ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento Regionale n. 14 del 13/07/2016, con Verbale n. 10221 del 20/04/2020 ha espresso parere positivo in linea tecnica, sulla conformità alla normativa sismica di riferimento delle opere realizzate così come rappresentate negli atti progettuali consegnati ...” e che “... Conseguentemente, l’*Org_4* [...] di Roma Città Metropolitana ha approvato in linea tecnica gli elaborati di verifica dell’opera alla normativa sismica vigente presentati in data 02/10/2019 prot. 2019-0000779997, dandone comunicazione, tra gli altri, al richiedente Sig.ra *Controparte_1* [...] e alla Procura della Repubblica. ...” (cfr. ctu a pagg. 31 e 32).

Rimanevano invece -a detta del Ctu- non sanate, ma sanabili, le altre irregolarità catastali, urbanistiche e strutturali emerse nel corso degli accertamenti.

A questo punto si deve esaminare la questione della produzione, da parte della convenuta con nota del 14/2/2022, di "... *Org_* ", asseritamente formatasi dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c. ..." (cfr. verbale dell'udienza cartolare di p.c. del 28/2/2022): ogni decisione, anche al fine di garantire il contraddittorio, era stata rimessa in sentenza.

Con la predetta nota del 14/2/2022 il procuratore della convenuta aveva dato atto del deposito di *Org_* in sanatoria prot. n. CB 2021-135209 e ne aveva chiesto l'ammissione agli atti del presente giudizio (cfr. citata nota: "... ad integrazione della documentazione già prodotti agli atti di causa, deposita la seguente documentazione: 1. *Cila in sanatoria prot. CB 2021-135209*. Si precisa inoltre che la predetta documentazione si è formata dopo lo spirare dei termini ex art. 183 cpc e pertanto se ne chiede l'ammissione agli atti del giudizio. ...": risulta allegata CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) del 13/12/2021 a firma dell'arch. *Per_5*

Nella comparsa conclusionale l'attrice, premesso che "... Il presente atto costituisce la prima occasione processuale utile per contraddire in ordine al deposito dell'anzidetta CILA. ...", ha dedotto, sulla base di accertamenti effettuati presso gli uffici comunali e a seguito di istanza di accesso agli atti, che "... detta CILA ... non è stata accettata dall'Ufficio Tecnico del Municipio ^C Roma Capitale competente; detta CILA difetta dei requisiti e dei presupposti di legge e dei regolamenti in materia; è stata ritenuta inefficace a legittimare l'intervento edilizio proposto ...", il tutto come meglio articolato nel paragrafo n. 2 della citata comparsa conclusionale, ove è stato allegato che "..., in uno alla presente memoria conclusionale, trattandosi di documenti sopravvenuti e successivi tanto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. quanto al deposito di controparte del 14 febbraio 2022 si produce il documento con n. Repertorio 3681 del 5 aprile 2022 ... con il quale la *Parte_3* [...] *Parte_2* ha evaso la predetto istanza di accesso agli atti della sig.ra *Pt_1* ..." e che "... La sig.ra *Pt_1* è così stata informata che alla sig.ra *CP_1* , e per essa al suo professionista incaricato, il 24 marzo 2022 è stata comunicata la sussistenza dei motivi ostativi all'accettazione della CILA presentata telematicamente. Il tutto per le ragioni di cui alla Comunicazione di inefficacia distinta con n. Protocollo CB/2022/32095 del 24 marzo 2022 ...": alla citata comparsa conclusionale, primo atto difensivo successivo alla citata produzione del 14/2/2022 di parte convenuta, risultano allegate la comunicazione del 5/4/2022 del *Parte_4* di evasione dell'istanza di accesso agli atti e la comunicazione del 24/3/2022 dei motivi ostativi all'accettazione della pratica edilizia del precedente 13/12/2021.

La documentazione in questione non è ammissibile, in quanto è tardiva e la stessa paradossalmente risulta contraria agli interessi della stessa parte convenuta.

La produzione è tardiva, in quanto la pretesa formazione dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c. assume rilievo in relazione a documenti di terzi o proveniente dalla PA, che si siano formati o che sia stato oggettivamente possibile acquisire solo dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c., ma non può riguardare la produzione di documenti formati dalla stessa parte, che intende avvalersene. A tal riguardo -a conforto di quanto detto- si osserva che con nota del 26/1/2021 la convenuta aveva depositato copia del 'Parere positivo del Genio Civile di Roma del 20.04.2020 con l'approvazione in linea tecnica degli elaborati di verifica dell'opera alla normativa sismica vigente' e detto documento, proveniente dalla PA e chiaramente formatosi dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c., è stato regolarmente acquisito e del tutto correttamente preso in considerazione nella successiva ctu.

In altri termini, se l'immobile presentava degli abusi, l'istanza per la relativa regolarizzazione, proprio perché di iniziativa della stessa parte promittente venditrice, doveva essere presentata dalla convenuta, oltre che evidentemente prima della data del rogito, quanto meno prima della scadenza del termine ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., in relazione a fatti previamente allegati quanto meno nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.; non può parte convenuta, facendo leva sulle risultanze della ctu e sull'indicata sanabilità dei residui abusi, prospettare la formazione di detto documento (CILA in sanatoria) dopo la scadenza dei termini perentori di cui al citato art. 183/6 c.p.c..

In ogni caso, anche a voler per ipotesi ammettere, alla luce della sanatoria in data 20/4/2020 degli abusi statico/strutturali e della sanabilità dei restanti abusi edilizi, catastali e strutturali (apertura e chiusura di vani porta su muratura portante), che la 'necessità' della presentazione della *Org_* in sanatoria possa essere sorta per la convenuta solo dopo il deposito della ctu e quindi solo dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c., è peraltro innegabile, dovendo evidentemente ricondurre la valutazione della condotta delle parti e dei contestati contrapposti inadempimenti alla data fissata per il rogito, che la predetta recente attivazione della convenuta costituisca la prova provata dell'inadempimento della stessa e dell'illegittimità dell'esercizio del recesso con comunicazione dell'11/12/2017, per asserita inosservanza, da parte della promissaria acquirente, del termine (30/7/2017) della seconda tranche della caparra e del termine (7/12/2017) fissato per il rogito (cfr. doc. 9 del fascicolo della convenuta nella causa portante e doc. 10 del fascicolo della convenuta nella causa riunita).

Dunque, dovendo valutare la condotta delle parti alla data del contestato inadempimento, è di tutta evidenza che, essendo l'immobile gravato da rilevanti abusi -alcuni sanati solo in data 20/4/2020 e altri ancora da sanare-, l'attrice, che aveva accertato l'esistenza di detti abusi nell'estate del 2017 (cfr. ctu a pagg. 21 e 22 e doc. 13 di parte attrice in entrambi i fascicoli: provvedimento del DL del 3/7/2017 di sospensione dei lavori), legittimamente poteva sottrarsi al pagamento della seconda tranche della caparra e alla stipula del rogito ex art. 1460 c.c., stante l'inadempimento della promittente venditrice (cfr., in termini, Cass. 23161/2013: *"In ipotesi di preliminare di vendita di un appartamento, la presenza di vizi dell'immobile, consegnato prima della stipula dell'atto definitivo, abilita il promissario acquirente, senza che sia tenuto al rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 1495 cod. civ., ad opporre l'"exceptio inadimpleti contractus" al promittente venditore, che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, ovvero a domandare, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento, o la condanna del medesimo promittente venditore ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa"*).

Nella ctu alle citate pagg. 21 e 22 è dato leggere, per quanto di interesse, che "... All'articolo 11 del Contratto Preliminare di Compravendita dell'8/05/2017, era specificato che la parte promittente venditrice, l'odierna Convenuta, concedeva alla parte promittente compratrice, l'odierna Attrice, l'anticipata detenzione dell'immobile a partire dallo stesso 8/05/2017 autorizzando, nel contempo, l'esecuzione degli interventi di straordinaria manutenzione i cui costi ed oneri autorizzativi sarebbero rimasti totalmente a carico della Sig.ra Pt_1 (a meno di mancata stipula del Contratto definitivo per colpa della Sig.ra [...] CP_1"; che "... Conseguentemente, il 6/06/2017 la Sig.ra Pt_1 presentò al II Municipio di Parte_2 la SCIA assunta a protocollo n. 69404 con la quale veniva segnalato l'inizio dei lavori di Restauro e Risanamento Conservativo (Art. 22 c.1 D.P.R. 380/01) nell'immobile di causa consistenti nella demolizione e ricostruzione di tramezzature interne, rifacimento degli impianti, sostituzione delle unità esterne dei condizionatori, rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, tinteggiature. ..."; che "... In data 20/06/2017 (allegato 03 all'Atto di Citazione) venne rilasciato positivamente il Parere Preventivo, ai sensi dell'art.16 delle N.T.A. del PRG vigente, da parte della Soprintendenza Capitolina ai Beni Culturali in merito alle opere segnalate, ..." e che "... I lavori di cui sopra vennero sospesi dal Direttore dei Lavori in data 3/07/2017 (allegato 13 all'Atto di Citazione) a seguito del rinvenimento di un serbatoio in eternit all'interno dei locali e delle travi in ferro mascherate

dalla controsoffittatura nella stanza ad angolo rivolta a sud-est ...”, con l’ulteriore precisazione che “... Al momento della sospensione erano state eseguite le demolizioni nei bagni e in alcune murature, la rimozione di alcune finestre e controsoffitti...; i lavori non vennero più ripresi dall’Attrice ...”.

Pertanto, a prescindere da quello che sarà l’esito delle nuove istanze alla PA per la sanatoria, è innegabile l’irrelevanza di detta nuova documentazione, in quanto la situazione dell’immobile e la condotta delle parti vanno esaminate con riferimento al momento in cui la convenuta ha esercitato il recesso e l’attrice ha agito per la risoluzione.

Al momento dell’esercizio del recesso con comunicazione dell’11/12/2017 -lo si ribadisce- l’attrice (promissaria acquirente) non era inadempiente e poteva legittimamente sottrarsi al pagamento della seconda tranches di caparra, previsto entro il 30/7/2017 (art. 7), e alla stipula del rogito, fissato per il 7/12/2017 (art. 12), alla luce degli abusi edilizi emersi e conosciuti dall’attrice ai primi di luglio del 2017 (cfr. doc. 13 di parte attrice), mentre la perdurante esistenza di detti abusi, taluni sanati solo nel corso del giudizio e altri comunque ancora da sanare, consente di apprezzare, in termini di grave inadempimento (art. 1455 c.c.), la condotta della convenuta (promittente venditrice), che all’art. 8 del contratto preliminare aveva garantito “... sin d’ora ...”, per quanto di interesse, che “... la porzione immobiliare in oggetto è idonea ed ha le qualità per l’uso cui è destinata non sussistendo vizi che ne possano impedire l’uso e/o diminuire il valore concordato e definito nel prezzo ...”; inoltre all’art. 12, a proposito della data del rogito (7/12/2017) e della relativa stipula, era stato previsto che “... per patto espresso ed essenziale tra le parti, la stipula dell’atto definitivo di compravendita è subordinata alle seguenti condizioni, che dovranno avverarsi entro la superiore data, e, cioè, è subordinata al fatto che la parte promittente venditrice produca al Notaio incaricato della stipula la documentazione che comprovi quanto fin qui risultante e ogni altra documentazione che lo stesso notaio richieda come necessaria o opportuna per un idoneo trasferimento ...”; quindi la documentazione da produrre tempestivamente al notaio doveva riguardare anche la non sussistenza di “... vizi che ne possano impedire l’uso e/o diminuire il valore ...”, circostanza chiaramente non verificatasi alla luce della svolta ctu e della recente attivazione della stessa parte convenuta presso la PA per cercare di sanare gli ultimi abusi.

Analogamente all’art. 1 la convenuta aveva dichiarato e garantito, fra l’altro, che “... i dati catastali sopra riportati e la relativa planimetria depositata in catasto sono conformi allo stato di fatto dell’unità immobiliare in contratto ...”; inoltre, ricordato che fra i vincoli e oneri vanno ricompresi anche gli oneri reali di natura pubblicistica, oltre che quelli di natura

privatistica, la stessa convenuta aveva espressamente garantito, fra l'altro, "... la libertà ... da qualsiasi vincolo, onere o gravame che, ove esistesse, ne potrebbe ostacolare o diminuire la proprietà, la disponibilità, la commerciabilità, il pregio ed il valore ..." (art. 5) e che "... all'immobile non sono state apportate modifiche o cambi di destinazione che avrebbero richiesto istanze di sanatoria o titoli abilitativi ..." (art. 6).

Non rileva, quanto all'installazione delle travi in metallo nascoste dal controsoffitto, se le stesse siano state installate dalla convenuta (promissaria acquirente), che ha negato la circostanza, ovvero da uno dei precedenti proprietari, ciò che rileva è l'accertato abuso edilizio, eliminato solo nel corso del giudizio, e la pacifica presenza dello stesso al momento della stipulazione del contratto preliminare, pur in presenza di una dichiarazione, con relativa assunzione della garanzia di legge, di assenza di una situazione che avrebbe imposto la presentazione di istanze di sanatoria o il rilascio di titoli abilitativi: la realtà, come emerge dalla ctu e dalla stessa recente attivazione di parte convenuta presso il Comune di Roma, è risultata differente da quanto dichiarato ed è emersa (estate del 2017) solo dopo la stipula del contratto preliminare dell'8/5/2017 e solo nel corso del giudizio (aprile 2020) è stata eliminata, peraltro in parte, la presenza di abusi.

Si tratta di obblighi rispetto ai quali, alla luce delle risultanze di causa (cfr. ctu e, come detto, la stessa *Org_* del 13/12/2021), la convenuta (promittente venditrice) è risultata inadempiente tanto con riferimento alla data di introduzione del giudizio quanto con riferimento all'udienza di p.c. e, a maggiore ragione, alla data fissata per il rogito.

In tale quadro non è allora necessario valorizzare, al pari di quanto fatto da parte attrice, le richiamate asserite ammissioni di parte convenuta in sede di primo incontro di mediazione obbligatoria del 17/10/2017 (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice: "... in sede del primo incontro di mediazione obbligatoria, tenutosi 17 ottobre 2017, la Sig.ra *CP_1* ha ammesso l'esistenza degli abusi contestati e, 'per evitare l'alea di un giudizio', in quell'occasione ... si è impegnata o a rimuovere l'abuso e/o a procurarsi e consegnare alla Dott.ssa *Pt_1* un certificato di idoneità statico-strutturale dell'immobile e/o, in alternativa, a richiedere la sanatoria dell'abuso! (v. All. n. 16 e n. 17). ..."), anche in considerazione del fatto che tali dichiarazioni erano state in ogni caso effettuate, peraltro dal legale dell'epoca della convenuta, per mero spirito conciliativo e appunto "... al solo fine di evitare l'alea di un giudizio ..." (cfr. doc. 17 di parte attrice: pec dell'avv.to Carlini).

In conclusione, anche a prescindere da ogni questione sul fatto che l'attrice fosse o meno stata formalmente convocata per il rogito (7/12/2017), è innegabile che la situazione

processualmente emersa giustificava, alla luce delle accertate irregolarità edilizie e catastali scoperte ai primi di luglio del 2017, in parte ancora in essere e solo in parte eliminate nel corso del giudizio, la mancata dazione della seconda tranche di caparra e la mancata stipula del rogito e nel contempo emerge che alla data del rogito la situazione dell'unità immobiliare era tale da non consentire una valida stipulazione del contratto di vendita.

Del resto, come rilevato dall'attrice, la convenuta non ha provato, in base a conferente allegazione, che alla data prevista per il rogito (7/12/2017) la situazione urbanistica, edilizia e catastale dell'appartamento fosse tale che un notaio -qualsiasi notaio- avrebbe senza problemi rogato l'atto di vendita dell'appartamento in questione, nonostante gli abusi pacificamente all'epoca esistenti, per essere in parte ancora esistenti e in parte eliminati solo in data 20/4/2020.

Con nota del 22/4/2022, dopo che la causa era stata assunta in decisione in data 28/2/2022, la convenuta ha depositato ulteriore documentazione e ne ha chiesto l'ammissione in giudizio (cfr. citata nota: "... ad integrazione della documentazione già prodotti agli atti di causa, deposita la seguente documentazione: 1. Proposta di acquisto a firma del Sig. **Pt_5** [...] 2. Ispezione ipotecaria del 04.03.2022; 3. Pec dell'avv. Mezzetti del 09.03.2022 indirizzata all'Avv. Coen del promittente acquirente; 4. Pec di risposta dell'avv. Coen del 09.03.2022; 5. Pec dell'avv. Mezzetti all'avv. Buesca del 14.03.2022; 6. Pec dell'avv. Buesca del 17-18.03.2022; 7. Pec dell'avv. Coen dell'11.04.2022. Si precisa inoltre che la predetta documentazione si è formata dopo lo spirare dei termini ex art. 183 cpc e pertanto se ne chiede l'ammissione agli atti del giudizio. La presente Nota di deposito documenti e i relativi allegati verranno notificati alla controparte ex art. 87 Disp. Att. c.p.c. a mezzo pec. ...").

Al riguardo, a parte ogni questione sulla mancanza di data certa del doc. 1 (proposta di acquisto del 29/1/2022), si osserva, quanto al resto, che si tratta di documentazione non rilevante ai fini del decidere sulla risoluzione del contratto o che, a tutto concedere, conferma l'inadempimento della stessa convenuta, che ha proceduto al deposito documentale.

Invero la presa d'atto dell'avv.to Coen (cfr. doc. 4) sulla "... dichiarazione di regolarità urbanistica e catastale sottoscritta dall'arch. **Per_5** ...", non elimina il fatto che la stessa, oltre a dover "... essere vagliata da un tecnico di fiducia dell'acquirente ...", è intervenuta dopo che il contratto, oggetto di contrapposte domanda di risoluzione/recesso, si è risolto. Inoltre la precedente pec dello stesso 9/3/2022 dell'avv.to Mezzetti all'avv.to Coen faceva riferimento alla **Org_** del 13/12/2021, del cui esito si è detto.

Con riferimento alla questione della cancellazione della trascrizione, di cui si è discusso nelle pec da ultimo depositate, la questione, oggetto della domanda riconvenzionale, verrà esaminata nel prosieguo, ma la stessa non induce sulla fondatezza o meno delle contrapposte domande di risoluzione e di recesso.

Ricordato che i termini ex art. 190 c.p.c. venivano a scadere rispettivamente in data 29/4/2022 e in data 19/5/2022, si osserva che con nuova nota del 19/5/2022 la convenuta ha chiesto di depositare ulteriore documentazione, asseritamente formata dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c. (cfr. citata nota del 19/5/2022 ore 9.31: "... ad integrazione della documentazione già prodotti agli atti di causa, deposita la seguente documentazione: 1. *CP_5* prot n. CB/2022/0053865 del 17.05.22; 2. Dichiarazione sig.ra *Controparte_1* indirizzata al *Org_5* II. Si precisa inoltre che la predetta documentazione si è formata dopo lo spirare dei termini ex art. 183 cpc e pertanto se ne chiede l'ammissione agli atti del giudizio. La presente Nota di deposito documenti contenente l'elenco dei documenti depositati verrà notificata alla controparte ex art. 87 Disp. Att. c.p.c. a mezzo pec. ...").

Nella memoria di replica dello stesso 19/5/2022 ore 10.51 parte convenuta, fra l'altro, ha dato atto della presentazione della nuova SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) del 17/5/2022 e dei reali motivi per cui non era stata accolta la precedente CILA del 13/12/2021.

Nella propria memoria di replica, depositata in data 19/5/2022 alle ore 18.05, parte attrice ha eccepito l'inammissibilità dell'ulteriore produzione documentale, notificata alle ore 10.11, e comunque l'irrelevanza della stessa ai fini del decidere.

Anche in questo caso va ribadito, a prescindere da ogni altra considerazione sull'esito della nuova pratica amministrativa, che si tratta di documentazione irrilevante ai fini della decisione e che conferma che alla data prevista per il rogito la situazione edilizia e catastale dell'immobile non era conforme agli strumenti comunali e a quanto garantito dalla promittente venditrice, in quanto, diversamente opinando, non vi sarebbe stata la necessità per la convenuta di provvedere, addirittura dopo l'udienza di p.c., alla presentazione di pratiche di regolarizzazione urbanistica: si richiamano inoltre le conclusioni della ctu e le precisazioni a verbale dell'udienza del 21/9/2021.

Non vale, a confutazione di quanto detto e a pretesa prova dell'inadempimento dell'attrice, la circostanza, richiamata dalla convenuta, che "... la *Pt_1* in data 30.07.2017 si rendeva gravemente inadempiente omettendo di effettuare il pagamento della seconda tranche di caparra confirmatoria di € 90.000,00 ..." (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.

della convenuta), in quanto -come già detto- la promissaria acquirente legittimamente poteva sottrarsi al pagamento entro il 30/7/2017 della seconda tranche di caparra ex art. 1460 c.c., stante l'inadempimento della promittente venditrice in relazione alla vendita di un immobile, in cui era stata accertata, contrariamente a quanto dichiarato dalla promittente venditrice nel relativo contratto preliminare, la presenza di gravi abusi (cfr. citata ctu a pagg. 21 e 22 e citato doc. 13 di parte attrice in entrambi i fascicoli: provvedimento del DL del 3/7/2017 di sospensione dei lavori); quindi l'attrice legittimamente poteva sottrarsi al pagamento, oltre che -come detto- alla stipula del rogito ex art. 1460 c.c., stante l'emerso inadempimento della promittente venditrice.

Analogamente non modifica le conclusioni cui si è pervenuti la deduzione che "... La **Pt_1** si è altresì rivelata gravemente inadempiente non avendo mai provveduto al pagamento degli oneri condominiali che invece, a mente del preliminare, avrebbe dovuto lei stessa corrispondere sin dalla data di immissione nella detenzione dell'immobile, onere questo che invece è stato puntualmente assolto dalla **CP_1** come da ricevute di pagamento allegate in atti (cfr. all. 17 della comparsa di risposta)." (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale della convenuta); infatti, l'assai limitato impatto del contestato inadempimento nel pagamento degli oneri condominiali, a fronte del ben più grave inadempimento della convenuta nel promettere la vendita di un immobile che presentava, contrariamente a quanto dichiarato in contratto, rilevanti abusi edilizi, non può che portare ad un giudizio di non rilevanza ai fini del legittimo esercizio del recesso: si richiamano le superiori osservazioni in diritto sulla rilevanza dell'inadempimento ai fini del recesso.

Negli scritti conclusionali la convenuta ha più volte ribadito che gli abusi esistenti o erano stati sanati (aprile 2020) o erano facilmente sanabili, ma non viene preso in considerazione -da un lato- che l'esistenza di detti abusi confliggeva con quanto dichiarato dalla promittente venditrice nel contratto preliminare dell'8/5/2017 e -dall'altro- che l'eliminazione degli abusi avrebbe dovuto essere operata, a tutto concedere, con riferimento alla data del rogito (7/12/2017), consentendo in caso contrario di considerare legittima la condotta dell'attrice ex art. 1460 c.c., non senza dimenticare che -come detto- la circostanza che alcuni abusi siano ancora, se pur facilmente, da sanare costituisca la prova provata che detta sanatoria non esisteva alla data prevista per il rogito.

Alla luce delle superiori osservazioni i fatti contestati di preteso inadempimento -in comparsa conclusionale la convenuta ha ribadito che "... a) La sig.ra **Pt_1** si è per la prima volta resa (gravemente) contrattualmente inadempiente a seguito del mancato versamento

della seconda tranche di caparra confirmatoria di € 90.000,00 che avrebbe dovuto versare in data 30.07.2017 giuste le previsioni contenute nel contratto preliminare di compravendita. b) La sig.ra Parte_1 ha reiterato poi nel tenere un comportamento gravemente inadempiente non comparendo alla data del 07.12.2017 fissata per la stipula del rogito definitivo di compravendita. ...”- non sono pertanto tali, sia se considerati separatamente sia se considerati complessivamente, da giustificare l’esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. né da consentire di considerare lo stesso legittimamente esercitato.

Alla luce delle risultanze di causa, va rigettata la domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento della legittimità del recesso operato con comunicazione dell’11/12/2017, con conseguente accertamento dell’inesistenza del diritto della convenuta di trattenere la prima tranche di caparra di € 90.000,00 e di esigere la seconda tranche di caparra di ulteriori € 90.000,00, oggetto del decreto ingiuntivo munito di provvisoria esecutorietà.

Va di converso accolta, stante il grave e colpevole inadempimento della convenuta, la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., che è stata prospettata dall’attrice (cfr. citazione nella causa n. 11931/2018 rg) come l’unico rimedio esperibile per la tutela dei propri diritti, stante il grave inadempimento della promittente venditrice in relazione agli abusi edilizi e alle difformità emerse, così da rendere dubbia la stessa possibilità di ottenere, in quella determinata situazione urbanistica ed edilizia dell’immobile, un esito positivo per la richiesta di erogazione del mutuo.

Invero, emerso l’inadempimento colpevole da parte della convenuta, ricorrono, in relazione al rapporto contrattuale che qui ci occupa, i requisiti di cui all’art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto in parola (cfr. art. 1455 c.c.: “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”).

Dalla valutazione unitaria e globale del comportamento delle parti (cfr. Cass. 2799/1997; Cass. 336/2013), è innegabile che si è verificata un’oggettiva e irrimediabile lesione dell’equilibrio contrattuale, in quanto, a fronte dell’emerso pacifico pagamento della prima tranche di caparra confirmatoria di € 90.000,00, si è riscontrato l’inadempimento da parte della promittente venditrice, che ha promesso di vendere un bene risultato, contrariamente a quanto dichiarato in contratto, gravato da rilevanti abusi edilizi e che non ha provveduto, prima della data del rogito (7/12/2017), a sanare la situazione in concreto esistente (cfr. Cass. 15363/2010; Cass. 14034/2005).

Dunque la valutazione complessiva tanto dell'entità della prestazione inadempita quanto dell'interesse che aveva la promissaria acquirente al regolare adempimento della prestazione da parte della promittente venditrice, non può che portare ad un oggettivo giudizio di grave inadempimento; quindi ben si giustifica l'invocata risoluzione del contratto per cui è causa (cfr. Cass. 8063/2001; Cass. 24786/2006).

In conseguenza della risoluzione del contratto preliminare di vendita, l'attrice ha avanzato domande restitutorie e risarcitorie.

Per quanto riguarda la prima domanda, si rammenta che il debito restitutorio trova la sua giustificazione non nella colpa, ma nella risoluzione, che sanziona il venir meno del contratto e impone il ristabilimento della situazione ad esso anteriore e, quindi (fatte salve quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite da entrambe le parti; pertanto gli effetti liberatori (*ex nunc*) e quelli restitutori (*ex tunc*) si verificano anche nei confronti e a favore della parte inadempiente per il semplice fatto della risoluzione, che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, *ob causam finitam*, le prestazioni già effettuate (cfr. Cass. 4442/2014).

L'obbligo restitutorio prescinde dall'imputabilità della risoluzione e quindi dall'inadempimento colpevole, conseguendo invero -sia pure a domanda Cass. 7829/2003; Cass. 3578/2018- dall'accertamento del venir meno del vincolo contrattuale.

Il venir meno del titolo, quale ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso (art. 2033 c.c.) e legittima le parti, in ipotesi anche il contraente inadempiente, a far valere, in proprio favore, gli effetti restitutori, conseguenti alla risoluzione.

Gli effetti restitutori si distinguono pertanto dagli effetti sanzionatori (il risarcimento dei danni), che conseguono infatti esclusivamente a favore della parte adempiente e gravano sul contraente inadempiente, trovando invero titolo nella responsabilità (contrattuale) di quest'ultimo.

L'attrice ha chiesto la restituzione della somma di € 90.000,00, a suo tempo versata a titolo di prima tranche di caparra confirmatoria alla data del contratto preliminare (art. 7, lett. a del contratto), e, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (causa riunita), ha chiesto l'accertamento della non debenza della seconda tranche di caparra confirmatoria sempre di € 90.000,00, che si sarebbe dovuta versare entro il 30/7/2017 (art. 7, lett. b del contratto).

Portando a sintesi le superiori osservazioni e tenuto conto tanto del rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento della legittimità del recesso e del diritto di trattenere la prima tranche di caparra e di esigerne la seconda quanto

dell'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto preliminare dell'8/5/2017, la convenuta va condannata, vista l'apposita domanda di parte attrice, a restituire all'attrice la somma di € 90.000,00, a suo tempo pacificamente versata il giorno del preliminare (8/5/2017) a titolo di prima tranche di caparra confirmatoria.

Trattandosi di debito di valuta (cfr. Cass. 15708/2018), lo stesso non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., sempre che ne sia offerta la prova, in base a conferente allegazione, da parte del preteso danneggiato (cfr. Cass. 5639/2014; Cass. 14289/2018): nel caso di specie la rivalutazione monetaria non è stata richiesta, avendo parte attrice instato solo per il riconoscimento degli interessi legali.

Sono dovuti gli interessi al tasso legale, così come previsto dall'art. 1284 c.c.: nel caso di specie sarebbe applicabile anche il quarto comma, aggiunto dall'art. 17, comma 1, del D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. 162/2014, ed entrato in vigore prima dell'introduzione del presente giudizio.

Il *dies a quo* per il calcolo degli interessi legali va individuato, non risultando superata la presunzione di buona fede dell'*accipiens* ex art. 2033 c.c., con riferimento alla data della domanda che, alla luce di recente e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass. SU 15895/2019), va individuato con riferimento al primo atto di messa in mora (cfr. Cass. 8988/2005; Cass. 15714/2018).

Nel caso di specie peraltro, in difetto di prova di precedente atto di messa in mora -dal verbale di mediazione del 2/11/2017 non emerge che oggetto fosse anche la restituzione della caparra, atteso che l'oggetto indicato è 'diritti reali' e così, p.es. la diffida del 19/7/2017 (cfr. doc. 18 di parte attrice) non rileva ai fini restitutori come atto di messa in mora-, il *dies a quo* va individuato alla data di notificazione dell'atto di citazione, che contiene la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione della caparra e, in quanto atto recettizio contenente appunto la domanda di condanna alla restituzione della caparra, ben può assolvere alla funzione di atto di messa in mora.

Con nota del 30/4/2020 parte attrice ha depositato in via telematica, per quanto di interesse, l'originale della notificazione dell'atto di citazione datato 6/2/2018, che risulta notificato, ex art. 140 c.p.c., in data 16/2/2018, con raccomandata CAD del 22/2/2018 e con perfezionamento (cfr. Corte Cost. 3/2010) in data 5/3/2018 (cfr. citato originale di notificazione).

Dunque il *dies a quo* per il calcolo degli interessi legali è appunto la data del 5/3/2018.

In tali termini la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, tanto della sorte (€ 90.000,00) quanto degli interessi legali, come precedentemente indicato.

Il contratto preliminare -come detto- va risolto per inadempimento della promittente venditrice, con la conseguenza che non è dovuta dalla promissaria acquirente alcuna prestazione prevista in base al contratto stesso, fra cui appunto il pagamento della seconda tranche di caparra.

Alla luce delle risultanze di causa, essendo conseguentemente fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo e dovendosi procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, va dichiarato che la convenuta non ha diritto di ricevere la seconda tranche della caparra e che la stessa è tenuta a restituire all'attrice tutto quanto abbia *medio tempore* ottenuto, a titolo di sorte, accessori e spese, per effetto della provvisoria esecutorietà accordata al decreto ingiuntivo opposto e qui revocato: in comparsa conclusionale l'attrice ha allegato che aveva subito il pignoramento di 1/5 dello stipendio a seguito della procedura mobiliare n. 18519/2019 rg es. e che, a seguito di ordinanza di assegnazione, fino alla data della comparsa conclusionale la convenuta aveva percepito la complessiva somma di € 31.166,08 (cfr. conclusioni riportate nella comparsa conclusionale), con produzione di prospetto riepilogativo asseritamente del datore di lavoro.

Sul diritto dell'opponente all'immediata restituzione, alla luce della revoca del decreto ingiuntivo e in applicazione dell'art. 336 c.p.c., di tutto quanto ottenuto, a qualsiasi titolo, dalla convenuta in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, qui revocato, non è dato dubitare (cfr. Cass. 30389/2019).

In questa sede, alla luce delle conclusioni rassegnate all'udienza di p.c., è possibile solo l'accertamento e la dichiarazione del diritto dell'attrice alla restituzione, da parte della convenuta, di qualsiasi somma a qualsiasi titolo (sorte, accessori, spese) ottenuta dalla convenuta in forza della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, qui revocato.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni di parte attrice, valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.

Preliminarmente va ricordato che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del

bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).

In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno *in re ipsa*, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008); quindi non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su ulteriori spese sostenute o su ipotetiche difficoltà incontrate e via dicendo.

Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno *in re ipsa* (cfr., limitando il discorso alle più recenti, Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. 14268/2021 in tema di danno da occupazione *sine titulo*; Cass. 4886/2020 in tema di danno da ritardato pensionamento; Cass. 4005/2020 in tema di diffamazione; Cass. 29206/2019 in tema di danno morale; cfr. Cass. 207/2019, Cass. 20885/2019 e Cass. 25037/2019 in tema di illecita segnalazione alla Centrale Rischi).

A completamento di quanto detto, si intende dare continuità all'orientamento in base al quale l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).

Nel caso di specie l'attrice ha instato per la condanna della convenuta "... al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra

Parte_1

in misura pari ad € 250.000,00

(duecentocinquantamila/00) e/o di quella maggiore e/o minore somma che risulterà nel corso del giudizio o si riterrà comunque di giustizia ex art. 1226 c.c. ...” (cfr. conclusioni attoree).

Nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. di parte attrice è dato leggere che “... si producono in uno alla presente memoria i seguenti documenti giustificativi: All. n. 22, Fattura n. 1/2018 del Prof. Ing. *Persona_6* All. n. 23, Fattura n. 14/2017 di *Org_6* per acconto lavori; All. n. 24; Fattura dell’ Ing. *Persona_7* , per primo acconto per le prestazioni professionali; ...” e sempre nella citata memoria è stato allegato che “... la Sig.ra *CP_1* , nonostante le formali diffide alla restituzione, ha trattenuto e continua a trattenere del tutto illegittimamente la somma pari ad € 90.000,00 a lei corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del contratto preliminare dalla Dott.ssa *Pt_1* Per la mancata restituzione dell’anzidetta somma la Sig.ra *CP_1* dev’essere sanzionata con la condanna al risarcimento di ogni danno da liquidarsi anche in via equitativa, con ogni ulteriore accessorio come per legge. ...”.

Per quanto riguarda quest’ultima domanda risarcitoria è sufficiente richiamare quanto esposto a proposito della domanda restitutoria e degli interessi legali da riconoscere.

Il maggior danno, in termini appunto risarcitori per la lamentata mancata tempestiva restituzione della caparra, si sarebbe potuto riconoscere e liquidare mediante la rivalutazione monetaria, se si fosse fornita la relativa prova, in base a conferente allegazione: nulla risulta al riguardo.

Per mera completezza espositiva in tema di rivalutazione monetaria nell’ambito dei debiti di valuta, va ricordato che *“nelle obbligazioni pecuniarie ... il maggiore danno da svalutazione monetaria (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali, che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva e per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in un’apposita categoria, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali; ...”* (cfr. Cass. SU 19499/2008; Cass. 20753/2009; Cass. 12609/2010; Cass. 3029/2015).

Dunque il superamento delle note categorie economiche socialmente significative di creditori è pur sempre accompagnato dalla necessità della prova da parte del creditore, in base a conferente allegazione, *“... dell’eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali...”* (cfr. citata sentenza delle SU);

quindi è sempre onere di chi agisce per il maggior danno allegare e dimostrare per l'appunto l'esistenza di detto maggior danno, derivante dalla mancata disponibilità della somma durante la mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata ex art. 1224, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 12828/2009).

Per quanto riguarda, con riferimento alla lamentata "... mancata restituzione dell'anzidetta somma ...", la richiesta che "... la Sig.ra CP_1 dev'essere sanzionata con la condanna al risarcimento di ogni danno da liquidarsi anche in via equitativa...", è sufficiente richiamare le superiori osservazioni sugli oneri allegatori e probatori e sulla non configurabilità di un danno *in re ipsa* nonché sulla liquidazione equitativa.

Per quanto riguarda le altre voci di danno, va ricordato che in citazione (causa rg 11931/2018) è stato allegato che "... si è dovuta accollare tutte le spese, costi e oneri relativi alla stipula del contratto preliminare per cui è causa. Ha dovuto sostenere i costi e gli oneri relativi alla predisposizione e deposito della SCIA ..."; che "... ha dovuto sostenere costi e spese relative ai compensi del professionista incaricato (ing. Controparte_6 per la progettazione dei lavori di manutenzione, per le formalità presso le competenti autorità amministrative (Organizzazione_7, oltre ai costi relativi alla funzione di DL delegata al professionista ...) e che "... ha sostenuto tutte le spese relative all'accantieramento dei lavori, all'esecuzione di opere di ristrutturazione, ai costi relativi alle maestranze impegnate dalla soc. Org_8 " (cfr. atto di citazione)

Peraltro, in base alla documentazione prodotta con la citata memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. (cfr. doc. 22, Fattura n. 1/2018 del Prof. Ing. Persona_6 doc. 23, Fattura n. 14/2017 di Org_6 per acconto lavori; doc. 24; Fattura dell' Ing. Persona_7, per primo acconto per le prestazioni professionali), si ha solo la prova dell'emissione di fatture, ma non anche del relativo pagamento, nulla invero risultante al riguardo; quindi la domanda attorea va rigettata *in parte qua*.

Passando alla domanda riconvenzionale della convenuta, valgono le seguenti osservazioni.

Per quanto riguarda la domanda restitutoria, ossia la restituzione dell'appartamento di cui era stata attribuita la detenzione anticipata rispetto alla data del rogito (cfr. contratto preliminare, art. 11), va ricordato che l'effetto restitutorio consegue, a domanda, a prescindere dall'imputabilità della risoluzione, atteso che -come detto- tale effetto deriva dal venir meno del contratto e non dalla colpa; quindi la convenuta ha diritto alla restituzione dell'appartamento.

Orbene nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. la convenuta ha allegato che “..., oltre al ricorso monitorio, ... si vedeva quindi costretta a tutelare i propri diritti proponendo altresì ricorso per reintegra nel possesso ex art 703 cpc e 1168 cc in data 4.06.2018 visto il persistente rifiuto della *Pt_1* alla riconsegna del bene più volte avanzato dalla *CP_1*, comportamento tra l’altro del tutto incompatibile con la situazione di mera detenzione anticipata concessa in sede di stipula del preliminare nonché incompatibile con la domanda di risoluzione del contratto preliminare avanzata in questa sede dalla *Pt_1* ...” e che “... Con provvedimento di accoglimento totale del 19.07.2018, che si produrrà con la memoria istruttoria, il Giudice del cautelare Dott. Nicola Saracino ordinava alla *Pt_1* di reintegrare immediatamente la Sig.ra *CP_1* nel pieno ed esclusivo possesso dell’immobile sito in Roma, Via Bartolomeo Eustachio n. 22, al quale seguiva la formale riconsegna dell’immobile tramite consegna delle chiavi in data 5.09.2018. ...”; quindi in data 5/9/2018 vi è stata la riconsegna dell’immobile alla legittima proprietaria *CP_1*.

Va pertanto dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda restitutoria, in quanto l’immobile è già rientrato nella disponibilità della convenuta.

La domanda di risarcimento danni è infondata e va rigettata.

Preliminarmente va ribadito, alla luce delle superiori premesse, che la convenuta non può avanzare alcuna pretesa risarcitoria derivante dalla risoluzione del contratto, cui invero ha dato causa per effetto del proprio grave inadempimento.

In astratto la convenuta avrebbe invece diritto al risarcimento in relazione a fatti o condotte diverse, imputabili all’attrice, da cui siano derivati danni.

La domanda risarcitoria sub 3 b) (cfr. conclusioni in epigrafe: “... 3b) accertato il rifiuto alla riconsegna dell’immobile da parte dell’attrice, per altro incompatibile con la domanda di risoluzione dalla stessa proposta, condannare *Parte_1* al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell’immobile dalla data di immissione nella detenzione (08.05.2017), o in subordine dal rifiuto alla riconsegna, sino al rilascio dello stesso avvenuto in data 05.09.2018, per l’importo di € 61.872,00, importo questo determinato sulla base del valore locatizio dell’immobile determinato dal Ctu Ing. *Per_1* in € 46.400,00 annui, pari ad € 3.867,00 mensili moltiplicato per 16 mensilità, oltre interessi compensativi e moratori, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. ...”), non è accoglibile, con riferimento al periodo in cui la detenzione è stata *sine titulo*, per mancata prova, in base a conferente allegazione, delle occasioni di locare l’appartamento a terzi in ipotesi perse nel periodo in cui l’attrice si è illegittimamente opposta alla restituzione dell’appartamento, pur avendo essa stessa agito per

la risoluzione del contratto preliminare e quindi dimostrato di non avere più interesse all'esecuzione del contratto, ove era stata prevista e consentita la detenzione anticipata.

Neanche varrebbe sostenere che, stante l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto e l'obbligo, a domanda, di restituire le prestazioni ricevute, l'attrice, avendo comunque avuto il godimento il bene, debba essere tenuta al pagamento di una indennità connessa appunto al godimento dell'immobile e quindi ad una sorta di restituzione della prestazione ricevuta; infatti, a tacer d'altro, mancherebbe una tale domanda, per cui, non potendo la stessa essere sussunta nella domanda formalmente e sostanzialmente svolta come domanda risarcitoria, nulla può essere deciso, pena il vizio di extrapetizione (cfr. Cass. 7083/2006).

Per quanto riguarda la domanda risarcitoria sub 3c) (cfr. conclusioni in epigrafe: "... 3c) condannare altresì *Parte_1* al risarcimento in favore di *Controparte_1* di tutti i danni subiti dipendenti dalla mancata tempestiva cancellazione della trascrizione del contratto preliminare di compravendita che ha comportato la mancata vendita a terzi dell'immobile al prezzo di € 1.350.000,00 rispetto al valore indicato dal Ctu in € 1.215.000,00, con un danno diretto di € 135.000,00, nonché da quelli materiali dalla Sig.ra *Parte_1* causati all'interno dell'immobile a seguito dei lavori di smantellamento iniziati e mai terminati per l'importo documentato pari ad € 51.500,00 oltre Iva, il tutto anche per il diverso importo maggiore o minore da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. ..."), è di tutta evidenza, con riferimento a quest'ultima voce di preteso danno, che alla luce del dato contrattuale, essendo dipesa la risoluzione da inadempimento grave della convenuta, nulla possa essere riconosciuto alla convenuta stessa (art. 11, ultimo comma del contratto preliminare).

Per quanto riguarda la mancata tempestiva cancellazione della trascrizione del contratto preliminare di compravendita -la domanda risarcitoria è ammissibile, in quanto non dipende dalla risoluzione del contratto e anzi, a ben vedere, è fondata proprio sulla proposta domanda attorea di risoluzione del contratto, che rendeva non giustificato il mantenimento della trascrizione ex art. 2645 bis c.c.-, osserva il Giudice, a prescindere da ogni considerazione sull'eccepita illegittimità di un vincolo sul bene imposto pur in assenza di conferente domanda finalizzata all'esecuzione del contratto preliminare (cfr. comparsa di risposta), che anche in quanto caso -si richiamano le superiori osservazioni a proposito della nota di deposito del 22/4/2022 della convenuta- la domanda risarcitoria, già carente a livello allegatorio, è priva di qualsiasi valido supporto probatorio, dovendosi ribadire che la proposta

di acquisto asseritamente del 29/1/2021 da parte di tale *Persona_8*, risulta, a prescindere da ogni altra questione, priva di data certa, così che se ne possa, in ipotesi, apprezzare l'ammissibilità in relazione alla scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c.; in ogni caso la stessa sarebbe successiva alla scadenza di efficacia della trascrizione del contratto eseguita -a detta della stessa convenuta- in data 12/5/2017 (art. 2645 bis, comma 3, c.c.).

E' ben vero che con la memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. la convenuta aveva depositato altra proposta di acquisto da parte di tale *Persona_9* -anche in questo caso non vi è alcuna certezza della data del 20/12/2018, indicata in calce alla proposta stessa, ma sicuramente la proposta è anteriore alla data del 20/5/2019 (data di deposito della memoria, cui era appunto allegata la citata proposta di acquisto)-, ma al riguardo va ribadito che la trascrizione del contratto preliminare ha mera efficacia prenotativa (cfr. art. 2645 bis, comma 2, c.c.) e nel caso di specie, a prescindere da ogni questione sulla mancata attivazione di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ben esperibile prima del rogito fissato nella citata proposta per il 30/4/2019, non vi sarebbe stato alcun 'effetto prenotativo' in quanto, pacificamente, l'attrice aveva poi agito per la risoluzione e non per l'esecuzione del contratto preliminare; quindi, a ben vedere, nessun 'pregiudizio', connesso agli effetti tipici della trascrizione in caso di conflitto fra contratti di vendita dello stesso bene in tempi successivi, avrebbe potuto subire un eventuale acquirente dell'immobile di via Bartolomeo Eustachio n. 22.

Per quanto riguarda la domanda sub 3d) (cfr. conclusioni della convenuta: "... 3d) condannare altresì la Sig.ra *Parte_1* a rimborsare alla Sig.ra *Controparte_1* tutte le spese per oneri condominiali sostenute dalla data di immissione nella detenzione fino all'effettivo rilascio, oltre interessi compensativi e moratori come per legge. ..."), si osserva che la domanda è da rigettare, alla luce delle superiori osservazioni sugli effetti della risoluzione determinata dall'inadempimento della stessa convenuta, per il periodo compreso fra l'inizio della legittima detenzione (cfr. art. 11 del contratto preliminare) e l'introduzione del giudizio portante, con cui la stessa parte attrice ha instato per la risoluzione del contratto preliminare.

Solo da questo momento la detenzione dell'immobile, prima consentita e legittima in base al contratto preliminare, era divenuta *sine titulo*, avendo fra l'altro la stessa attrice agito per lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Per quanto riguarda detto periodo fino all'effettivo rilascio, si osserva che la domanda risarcitoria, fondata su una autonoma *causa petendi*, non risulta adeguatamente provata: sul punto si richiamano le superiori osservazioni in tema di oneri allegatorie e probatori.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla convenuta come doc. 17 emerge -si segue l'ordine di impaginazione dei documenti- che il primo bonifico del 29/1/2018 si riferisce al 'totale saldo 2016-2017'; che il secondo del 6/12/2017 si riferisce alla 'terza rata di Parte_6 Org_9 e che il terzo del 16/7/2018 verosimilmente si riferisce -la causale è molto poco leggibile- a '1^ e 3^rata 2018 + adeguamento ascensore impianto'; l'estratto conto, prodotto come quarto foglio del doc. 17, si riferisce all'indicazione del saldo negativo di € 571,42 (saldo esercizio 2016 e esercizio 2017), pagato con il primo dei tre su riportati bonifici.

Orbene dei tre bonifici solo il terzo, alla luce delle superiori premesse sulla cessazione della legittima detenzione, potrebbe riguardare l'attrice in conseguenza della mancata immediata restituzione dell'appartamento, nonostante la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, il cui art. 11 legittimava la detenzione anticipata, ma va evidenziato che il bonifico si riferisce, oltre che alla '1^ e 3^rata 2018', anche alla spesa per 'adeguamento ascensore impianto; quindi, poiché l'attrice sarebbe, in ipotesi, tenuta al pagamento delle sole spese ordinarie e non anche di quelle straordinarie, di pertinenza della proprietaria, in mancanza di prova dell'effettivo ammontare delle sole rate di condominio '1^ e 3^ rata 2018', la domanda va rigettata.

L'ultima domanda, a suo tempo spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta e reiterata in sede di udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. citate conclusioni della convenuta: "... 3e) Ordinare occorrendo in ogni caso al Conservatore dei RR II di Roma 1 la cancellazione della trascrizione del preliminare di compravendita eseguita in data 12.05.2017 al n. 54573 Registro Generale e al n. 36582 Registro Particolare, con esonero di ogni responsabilità e con spese ed oneri a carico della parte attrice ..."), valgono le seguenti osservazioni.

La convenuta ha dedotto che, avendo l'attrice agito per la risoluzione del contratto preliminare dell'8/5/2017, aveva illegittimamente proceduto alla trascrizione del contratto preliminare, imponendo in tale modo un illegittimo vincolo, al di fuori delle ipotesi di legge.

Da parte sua la convenuta ha dedotto che "... l'obbligo di cancellazione della trascrizione di un contratto preliminare e finanche della domanda giudiziale avente ad oggetto la risoluzione del contratto preliminare sorge solo ed esclusivamente se ordinata con sentenza

passata in giudicato ...” e che “...il precedente Giudice, già con il Provvedimento del 21 marzo 2019, ha ritenuto che ‘alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale potrà procedersi all’esito del giudizio’. La sig.ra **CP_1** non ha mai impugnato e/o contestato tale decisione intervenuta in corso di causa e che ha disatteso la sua richiesta di ordinare alla sig.ra **Pt_1** sin da subito la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare. ...” (cfr., da ultimo, comparsa conclusionale di parte attrice).

Orbene, ribadito che la trascrizione del contratto preliminare ha mera efficacia prenotativa (cfr. art. 2645 bis, comma 2, c.c.) e che “gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo ...” (cfr. art. 2645 bis, comma 3, c.c.), va ordinata con sentenza (cfr. anche ordinanza 21/3/2019 del precedente GI) la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare dell’8/5/2017, essendo processualmente emerso che l’attrice ha poi agito non per l’esecuzione del contratto preliminare, ma di converso per la risoluzione del predetto contratto; quindi si può provvedere alla relativa cancellazione ex art. 2668, comma 4, c.c., in base al quale è previsto che “Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato”.

Non vi sono state contestazioni, da parte dell’attrice, né in ordine all’effettiva trascrizione del contratto, pacificamente ammessa, né in ordine ai dati della relativa trascrizione, indicati dalla convenuta nelle citate conclusioni (“... cancellazione della trascrizione del preliminare di compravendita eseguita in data 12.05.2017 al n. 54573 Registro Generale e al n. 36582 Registro Particolare ...”); quindi va disposta, ex art. 2668, comma 4, c.c., la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare dell’8/5/2017 eseguita dall’attrice **Pt_1** in danno della convenuta **CP_1** in data 12/5/2017 (n. 54573 Registro Generale e n. 36582 Registro Particolare), con esonero da ogni responsabilità al riguardo da parte del competente Conservatore dei RR.II. di Roma 1.

Nella comparsa conclusionale di parte convenuta è dato leggere che “... Da tali verifiche è emerso, e la sig.ra **CP_1** ne ha preso cognizione per la prima volta solo in data 4.03.2022, che la **Pt_1** aveva anche provveduto a distanza di circa 18 mesi dall’introduzione dei presenti giudizi, a trascrivere la domanda di risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento per l’importo complessivo di circa € 350.000,00 (formalità del

10.05.2020 reg. gen .43634 – reg part. 30130). ...”; quindi è stata allegata l’esistenza di una seconda trascrizione, che però non è oggetto di causa e sulla stessa nulla può essere deciso in questa sede: di tanto è ben consapevole la stessa parte convenuta che, infatti, ha dedotto che “... Ci rendiamo conto che trattasi di fatti appresi dalla sig.ra **CP_1** solo in fase decisionale e all’esito dell’istruttoria (in data 04.03.2022) ma la gravità degli stessi, e soprattutto il comportamento chiaramente ostruzionistico della attrice/opponente, non fa altro che aggravare la sua posizione in termini di responsabilità nei confronti della sig.ra **CP_1**” (cfr. citata comparsa conclusionale).

In ordine alla ivi richiamata produzione documentale del 22/4/2022 già si è detto, in particolare con riferimento al doc. 1 (proposta di acquisto di tale **Persona_8**).

Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, deve essere conseguentemente rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, ad eccezione della domanda di cancellazione della trascrizione del contratto preliminare.

Nella causa riunita, oltre all’opposizione a decreto ingiuntivo, del cui esito già si è detto, sono state riproposte dall’attrice le stesse domande già oggetto della prima causa, per cui valgono le superiori osservazioni. In dispositivo non si procede, con riferimento alle identiche domande svolte nel primo giudizio, a replicare i provvedimenti assunti.

Stante l’esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate per 1/2 (cfr. Cass. 16563/2021; Cass. 516/2020; Cass. 20888/2018) e poste per il residuo, liquidato in dispositivo, a carico della convenuta per il grado di soccombenza.

Si è proceduto, alla luce del DM 55/2014 e successivi aggiornamenti e con riferimento unitario ai due giudizi riuniti, alla somma degli importi al valore medio relativi ai ‘giudizi di cognizione innanzi il tribunale’ e allo scaglione ‘1.000.001-2.000.000’, tenuto conto della natura e del valore della controversia (risoluzione di contratto preliminare in relazione a vendita di immobile per € 1.300.000), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa: si è trattato sostanzialmente delle medesime questioni riportate nei due giudizi riuniti e delle medesime difese. Sulla somma di € 36.145,00 va operata la riduzione per effetto della disposta compensazione; analogamente e negli stessi termini va disposta la compensazione delle spese di lite.

Le spese della ctu, liquidate con separato decreto del 22/9/2021, vanno invece poste definitivamente e per intero a carico della convenuta, in quanto il rigetto di parte delle domande attoree riguarda la domanda risarcitoria e non la domanda (risoluzione del

contratto), per la cui decisione si era resa necessaria la ctu, e rispetto a detta ultima domanda, nonché a quella contrapposta di accertamento della legittimità del recesso, la convenuta è risultata del tutto soccombente.

Nella memoria di replica alla conclusionale avversaria la convenuta, come già fatto nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. in relazione a identica frase contenuta nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. (a pagg. 3-4), ha stigmatizzato, chiedendone la cancellazione con condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo ex art. 89 c.p.c., il contenuto della frase, riportata a pag. 7 della comparsa conclusionale dell'attrice, relativa al fatto che la CP_1 non avrebbe esitato "... *ad estorcere il consenso della Dott.ssa Pt_1 in merito alla sottoscrizione del contratto preliminare ...*".

Al riguardo, va osservato che quanto dichiarato dall'attrice nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e poi sostanzialmente negli stessi termini nella comparsa conclusionale si inserisce nella prospettata rappresentazione, da parte della convenuta, di una situazione dell'immobile non corrispondente al vero per ottenere in tal modo la prestazione, da parte dell'attrice, del consenso alla promessa di acquisto, che altrimenti non sarebbe stato prestato (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice, a pagg. 3 e 4: "... E' già emerso nel corso dell'odierno giudizio che la Sig.ra CP_1 ha sempre agito, sin dalla fase delle trattative con consapevole e voluta malafede, non esitando ad estorcere il consenso della Dott.ssa Pt_1 in merito alla sottoscrizione del contratto preliminare. Infatti, controparte, non ha esitato a rilasciare e sottoscrivere false dichiarazioni tutte riportate nel contratto preliminare. Non ha esitato ad assumere obbligazioni di cui ha sempre saputo e artatamente taciuto di non poterle mai onorare. Non ha esitato a millantare di avere i documenti necessari ed indispensabili per la stipula del contratto definitivo di compravendita. Non ha esitato a rendere false dichiarazioni sul reale stato giuridico e di fatto dell'immobile. Non ha esitato ad allegare al contratto preliminare un certificato di prestazione energetica palesemente confezionato in evidente contrasto con lo stato dell'appartamento promesso in vendita ...").

Dunque il riferimento alla 'estorsione' del consenso si deve intendere in termini di asserita incisione sulla libertà negoziale, in termini riconducibili al dolo come vizio della volontà, pur in mancanza di una formale domanda di annullamento del contratto preliminare (cfr. citata memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. di parte attrice: "...La Sig.ra CP_1 ha sempre saputo di non poter adempiere agli obblighi da lei assunti, come poi ammetterà, e ciò nonostante, ha colpevolmente abusato, sin dalle trattative, dell'assoluta buonafede della Dott.ssa Pt_1 La Sig.ra CP_1 ha sempre saputo e artatamente taciuto che quanto

andava disinvoltamente millantando e dichiarando, mai avrebbe potuto trovare riscontro nell'appartamento promesso in vendita. Questa la sconcertante verità vera e comprovata di cui la Dott.ssa *Pt_1* è stata vittima. ...”).

In tale ambito interpretativo l'espressione usata non eccede il diritto di difesa né è offensiva né è inconferente con la prospettazione dei fatti operata dall'attrice; quindi la domanda ex art. 89 c.p.c. va rigettata.

Negli scritti conclusionali la convenuta ha sollecitato l'adozione di provvedimenti sanzionatori ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., ma appare evidente, all'esito del giudizio, che la pretesa della convenuta non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- in relazione alla causa n. 11931/2018 r.g., dichiara la risoluzione del contratto preliminare dell'8/5/2017, a rogito notaio *Persona_2* di Roma (Rep. n. 28863; racc. n. 5532), per grave inadempimento della convenuta *Controparte_1*
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di restituzione della prima tranche di caparra confirmatoria, di € 90.000,00, oltre agli interessi legali come indicato in motivazione;
- rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice *Parte_1* ;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta per la dichiarazione di legittimità del recesso, comunicato con lettera dell'11/12/2017;
- dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di rilascio dell'appartamento di via Bartolomeo Eustachio n. 22, avanzata dalla convenuta;
- rigetta ogni domanda risarcitoria di parte convenuta;
- in relazione alla causa riunita n. 26670/2018 r.g., accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2314/2018 del 23-24/1/2018 di questo Tribunale (rg n. 4293/2018) e dichiara che nulla deve l'attrice alla convenuta a titolo di seconda tranche di caparra confirmatoria di € 90.000,00;
- dichiara il diritto dell'attrice alla restituzione, da parte della convenuta, di qualsiasi somma a qualsiasi titolo (sorte, accessori, spese) ottenuta in forza della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, qui revocato;
- ordina la cancellazione della trascrizione del contratto preliminare dell'8/5/2017 eseguita dall'attrice *Parte_1* in danno della convenuta *Controparte_1* in data

12/5/2017 (n. 54573 Registro Generale e n. 36582 Registro Particolare), con esonero da ogni responsabilità al riguardo da parte del competente Conservatore dei RR.II. di Roma 1;

- rigetta la domanda ex art 89 c.p.c. di parte convenuta;
- dichiara con non sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimento ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., come richiesto dalla convenuta;
- compensa per 1/2 le spese di lite e pone a carico della convenuta, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in € 18.072,50 per compensi professionali e in € 1.666,75 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp e Iva come per legge;
- pone definitivamente e per l'intero a carico della convenuta le spese di ctu, liquidate con separato decreto del 22/9/2021.

Così deciso a Roma, il 15/9/2022

il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato